



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 77094/2019

Oggi **23 novembre 2023** alle ore 9,30 innanzi alla dott. ssa Claudia Ferroni, sono comparsi:

per Parte_1 l'avv. Pietro Madonia oggi sostituito, l'Avv. CP_1 in proprio, per CP_2 l'Avv. Gennaro Contardi, per gli intervenuti CP_3 [...], Controparte_4, Controparte_5, Controparte_6, CP_7 l'Avv. Nicola Nanni, per gli intervenuti Controparte_8, Controparte_9 quest'ultima anche in proprio.

E' presente il Dott. Persona_1 (tess. N. Num_1 ai fini della pratica forense.

I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni precisate nelle note per trattazione scritta per l'udienza del 24.10.22.

L'Avv. Nanni insiste per l'acquisizione dei documenti allegati alle note del 25.09.22. L'Avv. Contardi precisa come da comparsa di costituzione e memorie ex art. 183 VI comma cpc n.1 opponendosi al deposito di documentazione successiva alle preclusioni ex art. 183 VI comma c.p.c.

L'Avv. CP_1 si oppone al deposito documentale di controparte in quanto tardivo ed irrilevante ed oggetto di disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c., esibisce decreto di rigetto del 16.10.23 della domanda cautelare (sequestro conservativo) nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 6307/2023 del Tribunale di Roma ad istanza degli intervenuti Controparte_3 Controparte_4 e CP_7 dichiarando di aver già provveduto al relativo deposito telematico.

Le parti discutono oralmente la causa.

Il Giudice

previa rinuncia dei procuratori alla presenza alla lettura della sentenza riserva la decisione all'esito della Camera di Consiglio.

Alle ore 16,00 all'esito della Camera di Consiglio, allontanatisi i procuratori dall'aula di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (che segue) dandone lettura.

Il Giudice

Claudia Ferroni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **77094/2019**
promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), con il patrocinio dell'avv. Pietro Madonia
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli 46 in virtù di procura in atti.

- *parte attrice* -

contro

CP_1 (C.F. C.F._2), con il patrocinio dell'avv. CP_1 e
domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7,

- *parte convenuta* -

CP_2 (C.F. C.F._3), con il patrocinio dell'avv. Gennaro Contardi e
domicilio eletto in Roma, Via Caroncini, 6 in virtù di procura in atti;

- *parte convenuta* -

nonché nei confronti di

Controparte_3, (C.F. CodiceFiscale_4)

Controparte_4 (C.F. CodiceFiscale_5)

Controparte_5 (C.F. CodiceFiscale_6)

Controparte_6 (C.F. CodiceFiscale_7)

Controparte_7 (P. IVA P.IVA_1 tutti con il patrocinio dell'Avv. Nicola Nanni e domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 73 in virtù di procura in atti

- *intervenuti* -

e

Controparte_8 (C.F. C.F._8),

Controparte_8 (C.F. C.F._9)

Controparte_9 (CodiceFiscale_10), con il patrocinio dell'avv. Controparte_9 e domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio 57 presso il difensore medesimo in virtù di procura in atti
- intervenuti -

CONCLUSIONI

Parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria:

- accertare e dichiarare, per quanto dedotto in narrativa, la simulazione ex art. 1415 c.c. della negoziazione assistita sottoscritta dai convenuti in data 10.1.2019, a Bari Brindisi e Roma con il quale il debitore ha trasferito i beni di sua proprietà alle figlie minori Per_2 e Persona_3 e conseguentemente la simulazione di tutti gli atti successivi e nello specifico:

- l'atto di disposizione trascritto presso la conservatoria di Brindisi in data 16.09.2019, iscritta al numero di Registro Particolare 13272 e Registro Generale n. 16688;

- l'atto di disposizione in data 13.9.2019 trascritto presso la conservatoria di Roma iscritto al numero di registro particolare 75678 e al numero di registro generale 108219;

- l'atto di disposizione in data 16.09.2019 trascritto presso la conservatoria di Bari iscritto al numero di registro particolare al 29684 e al numero di registro generale 41093 e relativi ai seguenti immobili:

- IN COMUNE DI ROMA- LARGO MESSICO N. 7 appartamento posto al piano terzo della scala S, distinto con numero interno 9 (nove), composto da ingresso, una camera, soggiorno, ripostiglio, cucina, wc, bagno e balcone, confinante con appartamento n. 10, distacco società Organizzazione_1 o aventi causa, vano scala, salvo altri; con annessa cantina porta al piano primo seminterrato, distinta con numero III, confinante con cantine numeri e, corridoio di accesso, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 554, particella 60 subalterno 551, Largo Messico n. 7, piano 3-S1, interno 9, scala S, z.c. 3, categoria A/2, classe 5, vani 5, superficie catastale mq. 94, rendita catastale euro 1.820,51 di stadio: revisione parziale classamento microzona 19 ai sensi dell'art. 335 comma 1 legge 331/2004, giusta variazione nel classamento del 6 novembre 2013 n. 25009 (protocollo RM 0951441) e precedente variazione del 29 luglio 2009 n. 235417 (protocollo RN1170440) per bonifica identificativo catastale mediante la quale è stata soppressa la particella 357 subalterno 8 e creata la particella 60 subalterno 551, catastalmente intestata a : CP_1 , proprietà per 1000/1000;

- IN COMUNE DI BARI- VIA QUINTINO SELLA N. 13 appartamento posto al piano terzo sul piano terra, con porta di ingresso a destra salendo le scale, composto da tre vani, ingresso cucina e bagno, confinante con detta via, condominio di Via Quintino Sella civico 21, cortile interno, vano scale, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati di Bari al foglio 94, particella 13 subalterno 8, via Quintino Sella n. 13, piano 3, z.c. 2, categoria A/2, classe 6, vani 5.5, superficie catastale mq. 107, rendita catastale euro 1.221, 42, catastalmente intestata a Parte_2 , usufrutto, Parte_3 , proprietà, in maniera non conforme alle risultanze dei registri immobiliari per essere in corso a cura e spese del CP_1 la voltura dell'atto a rogito del Notaio Per_4 di Bisceglie, in data 28 novembre 1985 repertorio n.ro 3018/9124, meglio appresso citato;

- IN COMUNE DI OSTUNI (BRINDISI), VIA POMPEO PATRELLI N. 17 appartamento sviluppatosi su tre livelli, composto da 5,5 vani catastali, confinante con detta via, con proprietà semerario, proprietà eredi Per_5 o loro aventi causa, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ostuni al foglio 222, particella 987 subalterno 14, Via Pompeo Patrelli n. 17, piano T-1-2, categoria A/4, classe 5, vani 5,5, superficie catastale mq. 86, rendita

catastale euro 264,17, catastalmente intestato a: CP_1 , proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni.

- IN COMUNE DI BARI- VIA GIULIO PETRONI N. 25/3, FACENTE PARTE DEL CORPO FABBRICA "S" appartamento posto al piano quarto sul piano terra con porta di ingresso a sinistra uscendo dall'ascensore, composto di 6,5 vani catastali, confinante con cortine interno, via Einstein, vano scala, vano ascensore, proprietà Controparte_10 o loro aventi causa, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricato del Comune di Bari al Foglio 29, particella 257 subalterno 31, via Giulio Petroni n. 25/3, piano 4, scala S, z.c. 2, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale mq. 138, rendita catastale euro 1.225, 29, catastalmente intestata a: CP_1 [...] , proprietà per 5/6 in regime di separazione dei beni, CP_1 , proprietà per 1/6; - IN COMUNE DI ROMA-VIA DEL GOVERNO VECCHIO N. 78 appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 8 (otto), composto di 4 (quattro) vano catastali, confinante con appartamenti interni 5 e 7, vano scale, Via del Governo Vecchio, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 485, particella 337 subalterno 12, via del Governo Vecchio 78; -per gli effetti dichiarare la nullità o l'inefficacia della negoziazione assistita nei confronti dell'attrice per quanto in domanda.

Con richiesta di trascrizione ex artt. 1415 e 2652 n. 4 c.p.c

Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario".

Parte convenuta CP_1 :

"Voglia il Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa sospensione inaudita altera parte, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda attrice, accogliendo le spiegate domande riconvenzionali; con condanna della Parte_1 e di lei procuratore avv. Madonia e degli interventori e dei di loro procuratori al risarcimento (avv.ti Stagni e Nanni) del danno per fatto illecito ex art. 2043 c.c. ed ex art. 89 c.p.c. alla cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive di cui sono tristemente costellati gli atti delle controparti ed al risarcimento del danno anche non patrimoniale disponendo l'esclusione degli interventori per assenza di interesse sostanziale e processuale; con condanna dell'attrice e degli interventori alla refusione delle spese ed onorari di giudizio e condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c. e con istanza di trasmissione degli atti al competente Consiglio di Disciplina degli Avvocati per l'accertamento di ogni responsabilità disciplinare, al competente Garante per la protezione dei dati personali per l'adozione di ogni utile sanzione ed alla Procura della Repubblica per la valutazione dei fatti penalmente rilevanti".

Parte convenuta CP_2 : (come da comparsa di costituzione):

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, dichiarata la propria competenza per valore e per territorio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Parte_1 in proprio; in via subordinata, ove la stessa agisse per la tutela di un preteso diritto della figlia minore Persona_6 , dichiarare nullo l'atto di citazione, non avendo prima chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 320 c.c.; in via viepiù subordinata e salvo gravame, sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra CP_2 in proprio; in via viepiù subordinata e salvo gravame, dichiarare l'attrice decaduta dall'azione, non avendo impugnato nei termini il decreto dell'Ill.mo Giudice Tutelate della 9° sezione Civile dell'Ill.mo Tribunale di Roma, che ha autorizzato il trasferimento impugnato; in via viepiù subordinata e salvo gravame, nel merito rigettare la domanda attrice, comechè infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio".

Parti intervenute (Controparte_3 , Controparte_11 , Controparte_6 , [...])

CP_7 :

“Voglia il Tribunale di Roma, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, - Accertare e dichiarare la simulazione assoluta (e dunque l'inefficacia) – ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia nei loro confronti ex art. 2901 c.c. – dell'accordo di separazione personale ex art 6 comma 2 seconda parte L. 162/2014 del 07.01.2019, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 10.01.2019 prot. 29/19, e del successivo atto Notaio Persona_7 del 05.09.2019 – rep. 99468 – racc. 23296, con i quali l'avv. CP_1 ha trasferito i seguenti immobili: > alla figlia CP_12 [...] : A). in Comune di Roma, largo Messico 7, e precisamente: - Appartamento posto al piano terzo della scala S, distinto con il n. int. 9, composto da ingresso, una camera, soggiorno, ripostiglio, cucina, wc, bagno e balcone, confinante con appartamento int. 10, distacco società Org_1 [...] o aventi causa, vano scala, salvo altri; - Annessa cantina posta al piano primo seminterrato, distinta con il n. III, confinante con cantine n. II e IV, corridoio di accesso, salvo altri. Dette porzioni immobiliari sono censite al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 60 sub 551, largo Messico 7, piano 3-S1, int. 9, scala S., z.c. 3, cat. A/2, classe 5, vani 5, superficie catastale mq. 94, rendita catastale € 1.820,51 (appartamento e cantina): B). in Comune di Bari, in via Quintino Sella n. 13 e precisamente: - appartamento posto al terzo piano sul piano terra, con porta d'ingresso a destra salendo le scale, composto di tre vani, ingresso, cucina e bagno, confinante con detta via, condominio di via Quintino Sella civico 21, cortile interno, vano scale, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 94, particella 13, sub. 8, via Quintino Sella n. 13, p. 3, z.c. 2, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, superficie catastale mq. 107, rendita catastale € 1.221,42; C). in Comune di Ostuni (BR), VIA Pompeo Patrelli 17, e precisamente: - appartamento sviluppatosi su tre livelli, composto da 5,5 (cinque vincola cinque) vani catastali, confinante con detta via, con proprietà Per_8 , proprietà eredi Per_5 o loro aventi causa, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ostuni al foglio 222, particella 987, sub. 14, via Pompeo Patrelli 17, piano T-1-2, cat. A/4, cl. 5, vani 12 5,5, superficie catastale mq. 86, rendita catastale euro 264,17. > alla figlia Persona_3 : A). in Comune di Roma, in via del Governo Vecchio 78, e precisamente: - appartamento posto al piano secondo, distinto con in numero interno 8 (otto), composto di 4 (quattro) vani catastali, confinante con appartamenti interni 5 e 7, vano scale, via del Governo Vecchio, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 485, particella 337, sub 12, via del Governo Vecchio 78, piano 2, int. 8, z.c. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 4, superficie catastale mq. 67, rendita catastale euro 1.384,10; B). in Comune di Bari, in via Giulio Petroni n. 25/3 facente parte del corpo di fabbrica “S” e precisamente: - appartamento posto al piano quarto sul piano terra con porta di ingresso a sinistra uscendo dall'ascensore, composto di 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali, confinante con cortile interno, via Einstein, vano scala, vano ascensore, proprietà CP_13 o loro aventi causa, salvo atri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 29, particella 257 sub 31, via Giulio Petroni 25/3, piano 4, scala S, z.c. 2, cat. A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale mq. 138, rendita catastale euro 1.225,29. Con vittoria delle spese di lite.

Parte intervenute (Controparte_8 , Controparte_14):

“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: in via preliminare: 1) dichiarare ammissibile il presente atto di intervento adesivo autonomo ex art. 105, 1° comma, c.p.c.; nel merito: 2) accertare e dichiarare la simulazione ex art. 1415 c.c. della convenzione di negoziazione assistita , sottoscritta dai convenuti in data 10.1.2019, a Bari Brindisi e Roma con il quale il debitore ha trasferito i beni di sua proprietà alle figlie minori Per_2 e Per_3 [...] e conseguentemente la simulazione di tutti gli atti successivi e nello specifico l'atto di disposizione trascritto presso la conservatoria di Brindisi in data 16.09.2019, iscritta la numero di Registro Particolare 13272 e Registro Generale n. 16688; l'atto di disposizione in data 13.9.2019

trascritto presso la conservatoria di Roma iscritto al numero di registro particolare 75678 e al numero di registro generale 108219; l'atto di disposizione in data 16.09.2019 trascritto presso la conservatoria di Bari iscritto al numero di registro particolare al 29684 e al numero di registro generale 41093 e relativi agli immobili come sopra descritti nella legenda del presente atto 3) per l'effetto, dichiarare la nullità o l'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi intervenuti avv. [...] CP_9 , sig.ra Controparte_8 e prof. CP_15 come sopra individuati, rappresentati e difesi; 4) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge .

Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.

La sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio i Sig.ri CP_1 e CP_2 in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori Per_2 e Persona_3 al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.

Si costituivano con separati atti i convenuti, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma (solo parte convenuta CP_1), la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per avere ella agito personalmente e non nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia Per_6 (nata dall'unione con il CP_1), la nullità dell'atto di citazione per omissione del *petitum* e della *causa petendi* (pag.2 memoria di costituzione CP_1); la convenuta CP_2 eccepiva altresì di non essere passivamente legittimata all'azione proposta ("..atteso che parte dell'atto di trasferimento non è essa in proprio ma sono le figlie CP_12 e Persona_3 ") posto che l'atto le sarebbe stato notificato in unica copia solo in proprio e non anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori, in via graduata, la nullità dell'atto di citazione in quanto non preceduto dalla autorizzazione del Giudice Tutelare ed, infine, la decadenza di parte attrice dall'azione, non avendo impugnato nei termini il decreto del Giudice Tutelare che aveva autorizzato il trasferimento di cui si chiede in questa sede la dichiarazione di inefficacia relativa.

Nel merito concludevano come in epigrafe indicato.

Con atto di intervento adesivo autonomo ex art. 105 cpc, comma primo, depositato in data 02.03.2020 intervenivano in giudizio i sig.ri Controparte_3 , Controparte_4 , CP_5 [...] Controparte_6 , Controparte_7 chiedendo la dichiarazione di simulazione assoluta ed, in subordine, la dichiarazione di inefficacia anche nei loro confronti dell'accordo di separazione personale ex art 6 comma 2 seconda parte L. 162/2014 del 07.01.2019, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 10.01.2019 prot. 29/19, e del successivo atto di disposizione del 05.09.2019 (Notaio Persona_7).

Con atto di intervento adesivo autonomo depositato in data in 29.01.2021 intervenivano in giudizio i Sig.ri Controparte_8 Controparte_8 e l'avv. Controparte_9 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni anch'esse in epigrafe indicate.

Preliminarmente rigettata la formulata eccezione di incompetenza territoriale, la causa proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc.

Istruito solo in via documentale, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni pervenendo infine all'udienza del 23.11.23 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

In via preliminare deve rigettarsi l'**eccezione di incompetenza** territoriale del Tribunale adito essendo quest'ultimo competente, come già ben evidenziato con l'ordinanza resa nel corso del giudizio, ai sensi degli art. 18 e 20 cpc in ragione del luogo ove è stato stipulato l'accordo di separazione (Roma) con le modalità della negoziazione assistita.

Parimenti deve essere disattesa l'**eccezione di carenza di legittimazione attiva** dell'attrice.

Sul punto va infatti ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. nn. 25300/2013, 24316/2013, 11320/2005), il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato o presso il quale sia stato in via prevalente collocato durante la minore età, è legittimato *iure proprio* ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio medesimo, quale titolare di un diritto soggettivo autonomo (e concorrente con quello del minore) a ricevere il contributo alle spese necessarie a detto mantenimento conseguendo dalla titolarità del credito – seppur concorrente – anche la legittimazione ad agire, come è accaduto nel caso di specie, per la tutela del medesimo.

Tanto in ragione del fatto che non trattasi di una mera legittimazione processuale di carattere eccezionale inerente le azioni esecutive del diritto al mantenimento del figlio ma, piuttosto, del riconoscimento al genitore convivente della titolarità del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede, con la configurazione di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr., fra le altre, Cass. 21437/2007, 4188/2006, 8007/2005, 9067/2002, 9353/1999, 8868/1998).

A nulla rileva che per un periodo la minore Per_6 sia stata affidata ai servizi sociali, in quanto la medesima ha comunque continuato a coabitare con la madre presso la quale era collocata in via prevalente e che, dunque, ha dovuto provvedere al suo mantenimento conservando autonoma legittimazione processuale a ricevere il relativo contributo dall'altro genitore.

L'attrice ha dunque agito in virtù di autonoma legittimazione derivandone, anche per tale ragione, l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta CP_2 per carenza di autorizzazione all'azione del Giudice Tutelare.

Pure non meritevole di accoglimento si palesa l'**eccezione di carenza di legittimazione passiva** sollevata dalla difesa della convenuta CP_2 in quanto la medesima non solo è parte dell'atto di negoziazione assistita a mezzo del quale il CP_1 si è impegnato a disporre dei beni in favore delle altre due figlie, ma è stata espressamente citata anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie beneficiarie dall'atto dispositivo revocando, all'epoca, ancora minorenni.

Al fine della ritualità della notifica dell'atto di citazione deve poi ritenersi sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto da notificare, richiamato sul punto il principio affermato da Cass. I civ. n. 14094 del 27/07/2004 secondo cui l'obbligo di notificare gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto, essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto - in senso conforme v. peraltro Cass. n. 11738 del 20/05/2009, n. 18761 del 13/09/2011, nonché n. 3205 del 1995).

Quanto alla **eccezione di nullità della citazione**, la stessa deve essere rigettata sul rilievo che la nullità dell'atto di citazione per "*petitum*" o "*causa petendi*" omessi od assolutamente incerti, ai sensi dell'art.

164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, del fatto che sia consentito alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. civ. n. 1681/2015).

Nel caso di specie dall'esame complessivo dell'atto, considerate le circostanze in fatto dedotte e le argomentazioni formulate in diritto, la domanda risulta formulata in termini sufficientemente certi con la precisazione che la stessa deve, tuttavia, essere qualificata come azione ex art. 2901 c.c.

L'azione di simulazione e quella revocatoria si differenziano per contenuto e finalità dal momento che la prima è volta a far accertare la difformità tra volontà effettiva delle parti e quanto dalle stesse dichiarato mentre la seconda è destinata a ricostruire la garanzia generica sul patrimonio del debitore attraverso la declaratoria di inefficacia di atti dispositivi compiuti da quest'ultimo.

Tanto premesso, aldilà del tenore meramente letterale della domanda, parte attrice nulla ha dedotto in ordine al fatto che il negozio non fosse in realtà “voluto” dalle parti, deducendo invece che l'atto di negoziazione assistita, poi confluito nel successivo atto pubblico di trasferimento di immobili, fosse stato posto in essere all'esclusivo fine di pregiudicare le ragioni di credito di parte attrice (testualmente pag. 2 atto di citazione “*Il debitore, inoltre, al fine di porre in atto un depauperamento delle condizioni economiche della figlia Per_6, addirittura, senza provare un minimo moto di vergogna, in data 10.1.2019 attraverso una negoziazione assistita, si è separato dalla moglie*”).

Del resto le parti convenute hanno svolto le proprie difese soffermandosi compiutamente sulla inesistenza dei presupposti di legge necessari all'azione ex art. 2901 c.c., rendendo così evidente che le medesime sono state poste nella condizione di difendersi adeguatamente sul punto.

Tanto premesso ritiene questo giudice, nell'esercizio del potere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, **che la domanda proposta possa essere agevolmente qualificata quale azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.**

Ancora in via preliminare deve osservarsi che **l'intervento adesivo autonomo spiegato** dai Sig.ri Controparte_8 Controparte_8 e dall'avv. Controparte_9 oltre lo spirare del primo termine ex art. 183 VI comma cpc, concretandosi nella formulazione di una domanda nuova rispetto a quella già introdotta, quanto meno sotto il profilo soggettivo con la conseguente necessità di estendere il *thema decidendum* alla valutazione dei crediti dedotti dagli intervenuti - non può considerarsi ammissibile.

Pur esistendo diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema, si ritiene che il disposto letterale dell'art. 268 c.p.c. – che in astratto consentirebbe al terzo di intervenire per tutto il corso del processo, sino alla precisazione delle conclusioni – permetta tale facoltà solo per l'interventore adesivo dipendente.

Il terzo che interviene in un giudizio già pendente deve accettare il processo nello stato in cui esso si trova e non può sottrarsi agli effetti delle preclusioni già verificatesi a carico delle parti.

Pertanto l'intervento principale con cui il terzo propone sempre una domanda “nuova” deve ritenersi soggetto al regime delle preclusioni delineato dagli art. 166 e 167 c.p.c. (Trib. Torino, Sez. III civ., Ord.02.11.12).

Per tale ragione deve ritenersi che il terzo possa intervenire nel giudizio, proponendo domande autonome, nel termine previsto dall'art. 167 comma secondo c.p.c. per la proposizione di domande riconvenzionali, mentre successivamente alla scadenza del suddetto termine può essere proposto unicamente, fino alla precisazione delle conclusioni (e ferme restando le preclusioni assertive ed istruttorie eventualmente già maturate) soltanto l'intervento adesivo dipendente.

Ne consegue che l'intervento volontario svolto dai sig. ri Controparte_8 Controparte_8 e dall'avv. Controparte_9 successivamente alla scadenza del suddetto termine deve essere dichiarato inammissibile.

Tardività che ben può essere rilevata d'ufficio posto che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (cfr. Cass. 7 aprile 2000 n. 4376)).

Tempestivo ed ammissibile deve invece considerarsi l'intervento adesivo autonomo spiegato da parte dei Sig.ri Controparte_3 Controparte_4 , Controparte_5 CP_6 [...] , Controparte_7 riservata al prosieguo lo scrutinio della fondatezza della domanda autonomamente proposta.

Qualificata dunque la proposta domanda nei termini sopra precisati, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte, le condizioni per il proficuo esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; del cd. *eventus damni*, ossia il pericolo o incertezza per la realizzazione del credito (non necessariamente l'insolvenza), dell'elemento soggettivo della *scientia damni* in capo al debitore ed al terzo solo nell'ipotesi di atto a titolo oneroso.

Nel caso in cui l'atto di disposizione pregiudicante sia successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore - e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, del terzo - di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("*scientia damni*"), a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("*consilium fraudis*") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.(Cass.n. 7262/00).

Se, invece, l'atto pregiudicante è anteriore al credito da tutelare occorre la sussistenza della dolosa predeterminazione in capo al debitore o, se atto a titolo oneroso, anche la compartecipazione del terzo.

Giova, peraltro, rammentare che l'*actio pauliana* ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito ma anche di assicurare uno stato di maggior fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105) conseguendone che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.

Ne deriva che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'*eventus damni* non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.

Tanto precisato, la domanda proposta da parte attrice, come sopra qualificata, è fondata e deve essere accolta.

Intanto deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute, **non sussiste un impedimento normativo all'esperimento dell'azione pauliana relativamente ad atti dispositivi che si inseriscono negli accordi tra i coniugi in sede di separazione o di negoziazione assistita**, anche ove volti a costituire contributo per il mantenimento.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che possono essere oggetto di azione revocatoria anche gli atti aventi un valore etico e morale come quelli con i quali il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia a trasferire, a seguito di separazione, la proprietà di un bene, rilevando infatti non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (vd.si Cass. civile n. 20845/2018; Cass. civile, n. 15603/2005 e con riferimento a fondo patrimoniale Cass. civile n. 24757/2008).

E' stato infatti precisato che l'azione revocatoria non trova ostacolo nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (o, nell'intervento del P.M) - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione – e neppure nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass n. 10443 del 15/04/2019).

Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta **CP_2**, la mancata impugnazione del decreto del giudice tutelare che ha autorizzato l'atto revocando può in alcun modo comportare la decadenza di parte attrice dall'azione proposta; il provvedimento del giudice tutelare è volto esclusivamente ad assicurare che l'atto autorizzato sia posto in essere nell'interesse del minore restando dunque estranea alla relativa valutazione la diversa questione della eventuale natura pregiudizievole dell'atto rispetto alle ragioni dei creditori in capo ai quali, non può ipotizzarsi alcun onere di preventiva impugnazione dell'atto del Giudice Tutelare nel caso in cui invochino la tutela ex art. 2901 c.c.

Quanto alla natura onerosa o gratuita dell'atto di disposizione inserito nell'ambito di un accordo volto alla soluzione della crisi coniugale, la Suprema Corte ha chiarito che gli accordi di separazione personale fra i coniugi contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e della prole e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento separazione consensuale.

Non sono pertanto riconducibile di per sé alla donazione o alla vendita, ma ad un *tertium genus*, un negozio atipico, che può “colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità”, in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione "*solutorio compensativa*" più ampia e complessiva (Cass. 10443/2019).

Tanto premesso in via generale, si osserva.

Nel caso in esame, deve senza alcun dubbio ritenersi la sussistenza di un valido rapporto di credito tra parte attrice ed il convento trovante pacifica e non contestata fonte nel decreto della Corte di Appello di Roma (r.g. 50652/2016) che ha disposto che il convenuto **CP_1**, quale padre della minore **Per_6** (nata a Roma il 11.8.2009) versasse mensilmente alla **Parte_1** la somma di € 900,00 a titolo di mantenimento con decorrenza da marzo 2017.

Tale decreto costituisce fonte di un credito unico, sebbene ad esecuzione periodica, ciò che rende irrilevante la prova (parziale) da parte del Lorusso di avere provveduto periodicamente al pagamento dell'assegno, risultando comunque tutelabile il credito nel suo complesso comprensivo delle future esecuzioni.

Infatti, il credito vantato dal coniuge separato per l'assegno di mantenimento dovuto, sebbene dia luogo ad un'obbligazione periodica, avente a oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell'alienazione

immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 7 marzo 2017, n. 5618).

Quanto precisato risulta poi in assoluta continuità con l'ampia nozione di credito cui fa riferimento la norma tant'è che la disposizione indica che anche il credito soggetto a condizione o a termine, e quindi al momento inesigibile, possa legittimare un'azione revocatoria, così come anche il credito litigioso, dunque eventuale ed, infine, anche *"l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale"* (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n. 14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981); vedi anche *"l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore"* (Cass. sez. un. 18.5.2004 n. 9440; a seguire, in senso conforme, Cass. 9.2.2012 n. 1893).

La certa ed incontestata sussistenza del credito relativo al mantenimento rende irrilevante che gli altri crediti dedotti da parte attrice non siano stati nello specifico documentati.

Parimenti deve ritenersi sussistente il requisito dell'*eventus damni*, avendo l'atto revocando certamente determinato una variazione qualitativa del patrimonio del **CP_1** rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass. n. 2792/02 e n. 11741/03) mentre i convenuti non hanno fornito prova alcuna della sussistenza di residualità patrimoniali idonee a garantire il credito che si assume pregiudicato.

Onere di prova che incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'*eventus damni* (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 6/8/2004, n. 15257; Cass., 24/7/2003, n. 11471).

Quanto alla natura dell'atto, richiamati i principi sopra enunciati, la disposizione revocanda deve considerarsi **a titolo gratuito** sul semplice rilievo che dall'atto non emergono elementi che possano far ritenere la ricorrenza nel concreto, di una sistemazione *"solutorio compensativa"* cui le parti l'abbiano finalizzata (Cass. 10443/2019) e che l'atto già prevede l'obbligo del **CP_1** di versare mensilmente la somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento delle due figlie della coppia; ne deriva che in essa va ragionevolmente ravvisata una generica intenzione di costituire "un beneficio per le figlie", priva di qualsiasi connotazione solutoria o compensativa di altri vantaggi patrimoniali.

La rilevata natura gratuita dell'atto rende irrilevante l'elemento soggettivo in capo alla convenuta **CP_2**, mentre la certa anteriorità del sorgere delle ragioni di credito dell'attrice rispetto all'atto di disposizione rende sufficiente, ai fini dell'accoglimento della relativa domanda, la consapevolezza in capo al debitore **CP_1** di pregiudicare le ragioni dei creditori suscettibile di essere provata anche a mezzo di presunzioni precise e concordanti.

La giurisprudenza di legittimità in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è concorde nel ritenere che allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, e' necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione) senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione

fraudolenta del debitore (Cass.n. 7262/00) essendo in sintesi sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr. anche Cass. 2792/02).

Ebbene, sulla sussistenza sotto il profilo soggettivo, di tale elemento non può residuare dubbio alcuno, per il fatto che non è possibile ipotizzare che il CP_1 , anche per la sua condizione professionale di avvocato, non sia stato consapevole che con l'atto di disposizione revocando sottraesse beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.

Ed, anzi, quando si vada a considerare che già nell'imminenza del decreto con il quale è stato disposto il suo obbligo di mantenere la figlia Per_6 lo stesso aveva disposto di molti beni (se non di tutti atteso il difetto di prova in ordine a beni residui) mediante un contratto preliminare stipulato con un terzo (anch'esso oggetto di azione simulatoria/revocatoria in separato giudizio), al quale non è seguito alcun contratto definitivo ed, altresì, valorizzata la documentata numerosità dei creditori, deve ritenersi che la sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale di questi ultimi non solo sia stato oggetto di piena consapevolezza da parte del CP_1 ma anche obbiettivo specificatamente perseguito.

Per completezza deve osservarsi che risulta irrilevante che alcuni dei beni oggetto di revocatoria fossero vincolati da ipoteca o da pignoramento.

In relazione a quest'ultimo aspetto, la Suprema Corte ha, in effetti, evidenziato come l'azione revocatoria operi a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produca effetti recuperatori o restitutori al patrimonio dello stesso del bene dismesso, che ne richiedano quindi la libertà e la capienza: essa comporta infatti la "sola" inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto dell'attore di procedere a esecuzione forzata sullo stesso.

Di conseguenza, il fatto che vi siano gravami sul bene, non incide sul pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo al creditore, anche alla luce della considerazione che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o istintive ad opera sia del debitore sia di terzi: dunque l'esistenza di eventuali gravami non preclude la possibilità di esperire l'azione revocatoria (cfr. Ordinanza n. 8992/2020, che afferma che: *"secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come "eventus damni", atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta, in chiave di effetti, con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria"*).

Passando allo scrutinio della domanda autonomamente proposta dai signori [...] CP_3 Controparte_4 , Controparte_5 Controparte_6 , Controparte_7 con l'intervento autonomo tempestivo, deve essere positivamente accertata la sussistenza dei crediti dedotti dai suddetti intervenienti, idoneamente documentati mentre, di contro, le contestazioni formulate dal CP_1 appaiono irrilevanti attesa la nozione lata – comprensiva anche del "credito litigioso"- riconosciuta dalla giurisprudenza ai fini dell'azione revocatoria, né sufficientemente supportate sul piano probatorio.

Nè le parti convenute hanno fornito prova della dedotta integrale soddisfazione dei creditori intervenuti, nell'ambito delle procedure esecutive pendenti nei confronti del CP_1 . Al contrario dal piano di riparto depositato dal procuratore dei medesimi, con produzione ammissibile in quanto sopravvenuta, risulta che i medesimi siano stati soddisfatti solo parzialmente.

Il disconoscimento ex art. 2712 e 2719 c.c. della documentazione suddetta formulata dal CP_1 all'udienza del 23.11.2023 appare genericamente formulato e non idoneo ad inficiarne il valore probatorio *"con riferimento all'art. 1712 il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere*

chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” Cass. civ. n. 3122/2015.

Richiamato per la posizione degli intervenuti ed in relazione ai presupposti oggettivi dell'azione revocatoria quanto già ampiamente osservato, deve in primo luogo rammentarsi che per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini dell'azione pauliana, non è richiesta l'intenzione del debitore di nuocere allo specifico creditore procedente, ma in genere l'intenzione di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale della generalità dei creditori.

Nel caso in esame i crediti dedotti dagli intervenuti sono per lo più antecedenti all'atto pubblico di disposizione (sebbene successivi alla negoziazione assistita), dunque sebbene sia sufficiente la mera consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori medesimi pur tutto depone per la dolosa preordinazione in capo al debitore in ordine alla sottrazione dei beni alla garanzia del credito.

Ed, infatti, di tale intento non vi è ragione di dubitare quando si vada a considerare che l'atto revocando si colloca in un contesto che vede il **CP_1** tentare in prima battuta di disporre di tutti i beni (alcuni pignorati e gravati da ipoteca) a mezzo di un contratto preliminare trascritto e mai adempiuto, all'esclusivo e presumibile fine di renderne più gravosa l'aggredibilità, nonché quando si valorizzi il dato che la condizione professionale di avvocato dello stesso, fa agevolmente presumere la sua capacità, già prima della loro definizione e, comunque, in una fase avanzata dei numerosi procedimenti dai quali deriva la gran parte dei crediti degli intervenuti, di operare un giudizio prognostico sull'esito delle cause medesime.

A nulla rileva, poi, che gli intervenuti siano stati parzialmente soddisfatti, essendo sufficiente per il positivo scrutinio del loro interesse, il residuo credito.

Inammissibile deve poi considerarsi la domanda di risarcimento proposta direttamente nei confronti dei procuratori di parte attrice e degli intervenuti, per non essere gli stessi parte sostanziale del giudizio (*con condanna della **Parte_1** e di lei procuratore avv. Madonia e degli interventori e dei di loro procuratori al risarcimento (avv.ti Stagni e Nanni) del danno per fatto illecito ex art. 2043 c.c.)*).

Deve essere rigettata la **domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta **CP_1**** nei confronti di parte attrice e degli intervenuti per assoluta genericità della stessa, non essendo stati specificatamente allegati i fatti costitutivi della domanda né il danno lamentato né in alcun modo quantificata (o quantificabile) la pretesa (ved.si conclusioni) azionata, ciò che non consente neppure di ravvisare elementi per il positivo scrutinio della sua ammissibilità in termini di dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione giustificando il *simultaneus processus* (Cass. civ. Sez. I sentenza n. 24684 del 4.11.2013).

L'esito del giudizio esclude la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. di cui in ogni caso non sussistono i presupposti non ravvisandosi elementi che possano consentire di affermare che parte attrice e quelle intervenute abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Parimenti devono essere rigettate le richieste di parte convenuta **CP_1** ex art. 88 c.p.c. ed ex art.89 c.p.c. non ravvisandosi nel contesto processuale di questo giudizio violazione del dovere di lealtà e proibità mentre le “espressioni sconvenienti”, non sono state nello specifico allegate e, comunque, non sono rinvenibili espressioni che travalichino il normale esercizio del diritto alla difesa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, dunque, i convenuti dovranno essere condannati in solido tra loro a pagare le spese di lite in favore di parte attrice nonché degli intervenuti tempestivi.

In ragione della reciproca soccombenza conseguente al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti di tutti gli intervenuti risulta infine equo compensare integralmente le spese di lite tra gli intervenuti intempestivi ed i convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara la competenza del Tribunale di Roma;

rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice;

rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta CP_2 ;

rigetta tutte le eccezioni di nullità riferite all'atto di citazione;

dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_8 , Controparte_8 Avv. Controparte_9 ;

dichiara ammissibile l'intervento di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 ,
Controparte_6 , Controparte_7

in accoglimento della domanda attrice e di quella degli intervenuti tempestivi Controparte_3

Controparte_4 , Controparte_5 Controparte_6 , Controparte_7

dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c nei confronti di parte attrice e dei suddetti intervenuti dell'atto di disposizione per Notaio Persona_7 del 05.09.2019 – rep. 99468 – racc. 23296, trascritto presso la conservatoria di Brindisi in data 16.09.2019 numero di Registro Particolare 13272 e Registro Generale n. 16688; trascritto presso la conservatoria di Roma in data 13.9.2019 al numero di registro particolare 75678 e al numero di registro generale 108219; trascritto presso la conservatoria di Bari in data 16.09.2019 iscritto al numero di registro particolare al 29684 e al numero di registro generale 41093 relativi ai seguenti immobili:

A) in Comune di Roma, largo Messico 7, e precisamente: - Appartamento posto al piano terzo della scala S, distinto con il n. int. 9, composto da ingresso, una camera, soggiorno, ripostiglio, cucina, wc, bagno e balcone, confinante con appartamento int. 10, distacco società Organizzazione_1 o aventi causa, vano scala, salvo altri; - Annessa cantina posta al piano primo seminterrato, distinta con il n. III, confinante con cantine n. II e IV, corridoio di accesso, salvo altri. Dette porzioni immobiliari sono censite al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 544, particella 60 sub 551, largo Messico 7, piano 3-S1, int. 9, scala S., z.c. 3, cat. A/2, classe 5, vani 5, superficie catastale mq. 94, rendita catastale € 1.820,51 (appartamento e cantina):

B) in Comune di Bari, in via Quintino Sella n. 13 e precisamente: - appartamento posto al terzo piano sul piano terra, con porta d'ingresso a destra salendo le scale, composto di tre vani, ingresso, cucina e bagno, confinante con detta via, condominio di via Quintino Sella civico 21, cortile interno, vano scale, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 94, particella 13, sub. 8, via Quintino Sella n. 13, p. 3, z.c. 2, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, superficie catastale mq. 107, rendita catastale € 1.221,42;

C) in Comune di Ostuni (BR), VIA Pompeo Patrelli 17, e precisamente: - appartamento sviluppatosi su tre livelli, composto da 5,5 (cinque vincola cinque) vani catastali, confinante con detta via, con proprietà Per_8 , proprietà eredi Per_5 o loro aventi causa, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ostuni al foglio 222, particella 987, sub. 14, via Pompeo Patrelli 17, piano T-1-2, cat. A/4, cl. 5, vani

D) in Comune di Roma, in via del Governo Vecchio 78, e precisamente: - appartamento posto al piano secondo, distinto con in numero interno 8 (otto), composto di 4 (quattro) vani catastali, confinante con appartamenti interni 5 e 7, vano scale, via del Governo Vecchio, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 485, particella 337, sub 12, via del Governo Vecchio 78, piano 2, int. 8, z.c. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 4, superficie catastale mq. 67, rendita catastale euro 1.384,10;

E) in Comune di Bari, in via Giulio Petroni n. 25/3 facente parte del corpo di fabbrica "S" e precisamente: - appartamento posto al piano quarto sul piano terra con porta di ingresso a sinistra uscendo dall'ascensore, composto di 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali, confinante con cortile interno, via Einstein, vano scala, vano ascensore, proprietà CP_13 o loro aventi causa, salvo atri. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 29, particella 257 sub 31, via Giulio Petroni 25/3, piano 4, scala S, z.c. 2, cat. A/2, classe 5, vani 6,5,

superficie catastale mq. 138, rendita catastale euro 1.225,29”.

Ordina ai Conservatori dei RR.II. territorialmente competenti di Roma, Bari e Brindisi, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla annotazione della presente sentenza nei Registri Immobiliari.

dichiara inammissibile la domanda proposta dal convenuto personalmente nei confronti dei procuratori di parte attrice e degli intervenuti;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto **CP_1** nei confronti di parte attrice e degli intervenuti;

rigetta tutte le domande formulate dalla convenuta **CP_2** ;

rigetta la domanda ex art. 96 c.p.p. proposta dal convenuto **CP_1** nei confronti di parte attrice e degli intervenuti;

rigetta le richieste ex art. 88 e 89 c.p.c. proposte dal convenuto;

condanna i convenuti in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

condanna i convenuti in solido tra loro, a rimborsare agli intervenuti **Controparte_3** **CP_4**

[...] , **Controparte_5** , **Controparte_6** , **Controparte_7** le spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cap;

compensa integralmente le spese di lite tra i convenuti e gli intervenuti intempestivi

Rigetta ogni altra domanda.

Così deciso in Roma, 23 novembre 2023

Il Giudice
Claudia Ferroni